

证据

分类

立法分类

物证—物品和痕迹

书证—内容：原始载体

视听资料—内容：载体为磁带磁盘等

电子数据—内容：载体为电子产品

被害人陈述/被侵害人陈述；犯罪嫌疑人的供述与辩解/违法嫌疑人的陈述与申辩；证人证言

鉴定意见—解决专门性问题

笔录类

区别：1、能否通过虚拟空间传送；2、能否完美复制；3、能否PS

行政案件：勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、现场笔录

刑事案件：勘验笔录、检查笔录、辨认笔录、侦查实验笔录、搜查笔录、查封笔录、扣押笔录等

理论分类

原始证据和传来证据：是否经过复制或转述

直接证据和间接证据：证明人+行为；或者排除人或行为

调取

审批：办案部门负责人

对象：对象和个人

文书：调取证据通知书

专属于行政案件的紧急调取

对象：单位

程序

先电话：表明警察身份

后送达：通过传真、互联网等方式将法律文书和警察证复印件送达过去

人再去

审查什么：客观性、关联性、合法性

审查结果：

无问题：作为定案的根据

有问题

小问题：补正或解释——排除/定案根据

大问题：绝对排除

证人证言和被害人陈述

暴、限、胁、麻醉、未个别、未核对、未翻译

暴、限、胁，未核对、未翻译、合适成年人未到场

前有刑讯逼供，后边换人就不排除、换人就不排除

在非法定讯问场所取得的供述

应当录音录像而没有录音录像的供述

不能排除以非法方法取得供述

犯罪嫌疑人/被告人的供述和辩解

物证、书证

无法证明来源

复印件和原件不相符

辨认

主持人：没有正式民警

辨认前：辨认人见到辨认对象

辨认中：未个别、未混杂、有明显暗示或明显指认嫌疑的

电子数据、试听资料

经审查或鉴定，依然真伪不辨

鉴定意见

一概排除

绝对排除的情形

绝对排除后的结果

公安机关阶段：排除掉的证据不再移送给检察院

检察机关阶段：排除掉的证据要移送法院

审查

转化

刑事案件——行政案件：全部转化

行政案件——刑事案件：三大言词证据不转化，其余都转化

监察委：证据全部转化